

1519570-58.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220591/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19620190 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2837/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2220591 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519570-58.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519570-58.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220591/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19620190 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2837/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2220591 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAYMOND PATRYCK SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de RAYMOND PATRYCK SANTOS, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", do inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que, no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 20h15min, no Largo do Arouche, altura do número 438, República, nesta cidade, durante período de

calamidade pública, o acusado estaria trazendo consigo e guardando, para posterior entrega ao consumo de terceiros, trinta e duas porções de cocaína, substância entorpecente causadora de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a 160/162. A denúncia foi recebida (fls. 91/92), providência ratificada a fls. 135/140. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 130), ofertou defesa preliminar (fls. 133). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente reclamando o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. O policial militar Diego informou que no dia dos fatos patrulhava pelo local, onde há muitos bares e venda de cocaína, quando avistou o réu encostado num muro e sozinho. O acusado, tendo notado a presença da polícia, tentou se deslocar. Em seu poder, num maço de cigarro, havia cerca de trinta porções de cocaína. O réu ao ser preso confirmou que ali estava vendendo cocaína, droga que recebia de "travestis do pcc". A testemunha Saulo corroborou as declarações de seu colega de farda. Afirmou que no referido maço de cigarro havia cerca de trinta e duas porções de cocaína. Disse ter o réu afirmado que as drogas não lhe pertenciam, mas que as vendia a mando de "traficantes travestis". Interrogado em juízo Raymond negou a prática delitiva aduzindo versão totalmente isolada no contexto probatório. Disse que havia adquirido, na "cracolândia", quatro porções de cocaína para ir a uma festa. Quando passava pelo local dos fatos dois homens desconhecidos o chamaram. Quando estava perto deles a polícia apareceu, razão pela qual tais pessoas determinaram que dali saísse. Atravessou a rua e foi abordado. Disse que os tais homens também foram abordados pela "viatura". Afirmou que foi levado para perto dos referidos homens. Todos foram indagado acerca da identidade do traficante do local e ameaçados de ser presos caso não o delatassem. Disse que os policiais encontraram "caixinhas" perto de onde estavam. Esclareceu que em duas oportunidades anteriormente foi preso pelo mesmo crime e de fato vendia drogas em Heliópolis. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como explicitado, é coesa e serve a alicerçar o almejado édito condenatório. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente na forma específica com base nas condenações das 16ª e 20ª Varas Criminais da Capital comprovadas nos autos - é de rigor a exasperação das sanções em dois terços: 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR RAYMOND PATRYCK SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 833 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem.. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência saem os presentes

intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA